附件 1

政府采购项目

集中采购机构委托代理协议

委托方/采购人（甲方）：茂名市第一职业技术学校

统一社会信用代码：1244090045638783X2

授托方/集中采购机构（乙方）：茂名市公共资源交易中心

统一社会信用代码：124409000621182236

甲方委托乙方代理采购工作，乙方愿接受甲方委托，按照政府采购监管机构核准或甲方依法确定的采购方式和规定的程序组织采购活动。甲、乙双方都应自觉接受有关部门的监督管理，执行《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购需求管理办法》等国家法律、法规，确保政府采购工作遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。甲、乙双方经友好协商一致，按照平等、自愿的原则，就有关事宜达成以下协议：

一、委托项目基本情况

1. 政府采购项目名称：茂名市第一职业技术学校 2026 年度物业管理服务

2. 政府采购计划编号：440901-2026-00196

3. 预算或最高限价（项目分包须按分包情况填写）：2,800，000 元

4. 组织形式：☑集中采购 ；☐非集中采购。

5. 采购方式：☑公开招标；☐邀请招标；☐竞争性谈判；☐询价；☐单一来源；☐竞争性磋商；☐框架协议。

6. 专家劳务报酬：☑甲方支付；☐乙方支付。

7. 专家抽取主体：☑甲方抽取；☐乙方抽取。

8. 评审方式：☑现场电子评标；☐远程电子评标。

9. 项目类别：☐货物类；☑服务类；☐工程类。

10. 采购需求：（见附件 1）

11. 是否已进行采购意向公开：☑是；☐否。

12. 是否已开展采购需求调查：☑是；☐否。

13. 是否接受联合体投标：☐是；☑否。

14. 面向中小企业采购情况：☑是（预留份额 100%）

☐否（提供说明，见附件 3）

15. 本项目获取采购文件期限为 5 个工作日(公开招标、邀请招标、竞争性磋商不得少于 5 个工作日；竞争性谈判、询价不得少于 3 个工作日)

16. 启动异常低价投标（响应）审查程序标准：（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值的 50 %（50-65%）；（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价的 50 %（50-65%）；（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价的 45 %（45-65%）。

二、委托权限及范围

1. 采购文件编制、印刷、发出和澄清；

2. 发布采购项目的各项公告；

3. 接收投标、响应文件；

4. 抽取评审专家；

5. 组织开标和评审；

6. 回复关于采购程序方面的询问和质疑。

7. 依法组织政府采购相关论证会议（如有）；

8. 协助组织履约联合验收事项（如有）；

9. 将有关采购活动文件存档；

10. 其他（如有请增加）。

三、双方的责任和义务

（一）甲方的责任和义务

1. 甲方是政府采购的主体，已落实采购所需的资金和政府采购计划，已按《关于开展政府采购意向公开工作的通知》等要求做好了相关事项，应当落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》《广东省政府采购促进中小企业发展实施细则(试行)》有关规定，经主管预算单位统筹制定面向中小企业预留采购份额具体方案，确认所委托采购项目已按相关法律法规要求办理采购前所需手续。

2. 甲方根据《财政部关于加强政府采购活动内部控制管理的指导意见》(财库〔2016〕99号文)建立内部控制管理制度，并出具授权函指定一名工作人员，作为甲方的项目负责人，代表甲方联系和处理采购过程中的有关事宜（详见附件2）。

3. 甲方已按《政府采购需求管理办法》(财库〔2021〕22号文)及其他相关要求，开展采购需求和采购实施计划的调查、确定、编制工作，应当将采购需求管理作为政府采购内控管理的重要内容，建立键全采购需求管理制度，建立采购需求审查工作机制，加强对采购需求的形成和实现过程的内部控制和风险管理，对采购需求和果购实施计划的调查、确定、编制、审查等工作应当形成书面记录并存档。

4. 甲方应向乙方提供编制采购文件的项目需求，包括采购预算、采购数量、技术参数、商务要求、服务标准等所需要的全部资料，须按照“广东省项目采购电子交易系统”中“采购需求表”的格式进行提供，并落实《茂名市政府采购负面清单》（茂财采购〔2024〕1号）文件的要求，不得要求乙方在采购文件中以不合理的条件限制或排斥潜在的供应商，不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或歧视待遇，不得以任何手段排斥其他供应商参与竞争，不得以任何方式向乙方和评审专家指定或暗示中标或成交供应商。（详见附件1）

5. 甲方应对乙方编制的招标（采购）文件进行审核确认，同时签署审核意见书，招标（采购）文件必须经甲方审核同意后方可在政府采购

指定的媒体进行发布，发布后如需澄清、修改的须甲方的正式文件告知或函告，同时在政府采购指定媒体进行发布。

6. 甲方负责答复供应商对采购需求、评审标准等非程序性问题的询问及质疑，应当在法定期限内回复供应商的质疑。

7. 甲方负责供应商资格审查（公开招标、邀请招标等方式时采用）。

8. 甲方应根据采购需要协助乙方组织供应商踏勘采购项目的现场。

9. 甲方应根据采购需要出具授权函委派采购人代表和监督人员参与采购项目的论证、评标或谈判，但不得非法改变评标（评审）办法或干预、影响评标过程和结果。甲方参加开标会人员应在投标截止时间前到达开标现场，若未能及时到达，乙方也将按时举行开标会。

10. 甲方应对评审过程和未进行公告的评审结果保密，对涉及的商业秘密负有保密义务，不得将可能影响采购项目公正性的信息透露给利害关系人。

11. 甲方与中标(成交)供应商应当在中标(成交)通知书发出之日起30日内，可要求中标（成交）供应商配合核对相关文件和材料的真实有效、完整准确，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。在政府采购合同履行中，甲方如需追加与合同标的相同的货物、工程和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标（成交）供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购累计金额不得超过原合同金额的10%。

12. 为优化营商环境，根据《茂名市财政局关于加强政府采购合同签订、公告和备案管理有关工作的通知》（茂财采购〔2024〕53号）要求，建议甲方在中标（成交）通知书发出之日起10内，按照采购文件确定的事项与中标（成交）供应商通过电子签章方式进行线上签订采购合同，自政府采购合同签订之日起2个工作日内登录广东省政府采购网进行合同备案，并在7个工作日内将采购合同（补充合同）原件一份送乙方归档。

13. 政府采购合同的变更、中止或者终止，由甲方依法与中标或成交供应商协商决定，且以书面形式通知乙方，并书面报告政府采购监督管理部门，任何一方不得自行作出决定。

14. 甲方在采购过程中发现有不良行为供应商应及时向相关部门和采购代理机构提出并妥善保管该供应商不良行为的证据。

15. 甲方负责项目合同的履约验收工作。

（二）乙方的责任和义务

1. 乙方作为集中采购机构是进行政府采购工作的专职机构，要树立服务意识，与甲方共同落实《茂名市政府采购负面清单》制度，认真做好组织实施的工作，在本次采购的全过程应接受政府采购监管部门的监督，并在甲方委托的范围内依法开展采购活动。

2. 乙方应充分发挥集中采购代理机构的职能，按照政府采购监管部门核准或甲方依法确定的采购方式和规定的程序及国家有关法律、法规的规定，根据甲方提供的采购项目的有关技术规格和指标参数以及相关服务、商务等材料和要求负责编制、印刷、论证、发布、修改、澄清、解释采购文件的各项工作。

3. 乙方负责接收和保管供应商递交的投标(响应)文件等，通过广东政府采购智慧云平台开展采购活动，以智慧云平台的电子档案存档，并组织开、评标活动。

4. 乙方应依法及时答复甲方委托范围内的供应商提出的询问和质疑，超出委托范围内的移交甲方回复。

5. 乙方负责依法组建评审委员会。除特殊情况外， 一般项目在评审活动开始前 1 个工作日从省级以上财政部门建立的专家库中通过随机方式抽取评审专家。一般采购项目原则上抽取本地评审专家，根据甲方要求且有条件采取异地评审方式可抽取异地专家；预算金额达到 1000 万元以上（含 1000 万元）的项目应采用远程异地评审模式，由项目主场统一抽取，评审专家到登记所在地的代理机构进行评审。

6. 在本协议履行期内，乙方应根据采购需要，向甲方发出参加论证、评审、谈判或磋商的通知书。

7. 乙方负责安排评审活动的有关事宜，组织评审委员会进行评审，并向甲方提交评审委员会出具的评审报告。

8. 根据甲方出具的评审结果确认函，按有关规定进行公告，乙方负责将评审结果通知中标(成交)人和未中标(成交)人。

9. 乙方应对评审过程和未进行公示公告的评审结果保密。

10. 甲方委托乙方对采购程序方面的质疑作出答复，答复的内容需经甲方书面确认；负责协助政府采购管理机构处理供应商的投诉事宜。

11. 乙方协助甲方处理合同执行过程中遇到的问题。

12. 乙方应当保守采购活动中的商业秘密。

13. 乙方负责按照政府采购法相关规定保管本项目的档案，整理、汇总项目相关资料交甲方存档。

14. 如因任何原因导致乙方不能按时完成委托事项，乙方应在原因发生之日起 2 工作日内通知甲方。在采购过程中，如因不可抗力、废标和中标或成交供应商放弃中标或成交结果等非乙方责任导致采购活动失败，乙方不承担责任。

四、有关费用

1. 甲方不需向乙方支付任何费用。

2. 属于《茂名市集中采购目录及标准（2020 年版）》内的采购项目，由乙方支付项目评审专家评审劳务报酬；不属于的由甲方支付专家劳务报酬。

3. 因采购方式论证、采购需求论证、协助质疑答复等原因组织的论证会所产生的专家劳务报酬由甲方负责支付。

五、不可抗力

1. 因不可抗力导致本合同不能全部或部分履行，双方互不承担违约责任。

本合同中的不可抗力系指：地震、海啸等自然灾害、非一方原因造成的火灾以及战争、罢工和政府禁令等。

2. 前款约定援引不可抗力条款的一方应在不可抗力发生后应以最快的速度通知另一方，最长不超过自不可抗力发生之日起2工作日内。同时，应采取积极措施避免损失的扩大。

六、协议的变更、中止、解除

1. 本协议签订后，未经对方书面同意，任何一方不得擅自变更或解除本协议。

2. 甲乙双方在协商一致的情况下，可以在采购法和民法典许可范围内对委托协议内容做出变更，如作出变更的应当签订补充协议；如发生了不可抗力或重大变故等原因，致使采购项目发生更改或取消的，应签订补充协议或终止本协议。

七、违约责任

甲乙双方均应全面履行本协议约定，如一方违约，应赔偿由此给守约方造成的损失。

八、其他事项

1. 其他未尽事宜由双方协商解决，经双方认可后，作为本协议的补充，与本协议具有同等效力。

2. 本协议自甲乙双方盖章签字之日起生效。本协议一式俩份，甲乙双方各执壹份。

3. 本协议期限：有效期至本项目完成时止。

附件：1. 项目采购需求

2. 授权人委托书

3. 非专门面向中小企业采购说明

甲方（公章）：

法定（授权）代表人：

地址：电白区水东镇人民中路63号

联系电话：0668-5558656

传真：

邮编：

邮箱：

乙方（公章）：

法定（授权）代表人：

地址：茂名市油城十路金源盛2号盛世1、2号楼三楼

联系电话：0668-2289983

传真：0668-2289983

邮编：525000

邮箱：mmsjyzx2289983@maoming.gov.cn

签订日期：2020年1月20日